



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale

01-01-08 - Direzione Area Amministrativa

01-01-08-05 - Servizio Provveditorato ed economato

Oggetto: **Procedura aperta informatizzata mediante utilizzo della PAD SARDEGNACAT per l'affidamento della "FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA HPLC/MS/MS PER IL LABORATORIO DI CAGLIARI" CIG BCF5C9493 - CUI F92137340920202600005. DETERMINAZIONE DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA E APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA**

IL DIRETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell'ARPAS;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell'A.R.P.A.S., approvato con Determina del Direttore Generale n. 31/2015, modificato con Determina del D.G. n. 922 del 4/7/2017;

VISTA la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n.126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S);

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 50 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che l'ARPAS è Stazione appaltante qualificata ai sensi dell'art. 62 del D.lgs. n. 36 /2023 con CODICE AUSA: 0000244717 per Appalti di Servizi e Forniture per Livello SF1 (massimo) per il biennio 2025/2027 con scadenza al 03/07/2027;

VISTO il "Regolamento sulla disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Agenzia Regionale Protezione Ambiente Sardegna" approvato con determina della D.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

G. 2457 del 17-12-2025;

RICHIAMATO

l'art. 7, comma 4 del suddetto regolamento che dispone che il Dirigente pro-tempore del Servizio Provveditorato ed economato è individuato quale "Responsabile del procedimento per la fase di affidamento ai sensi dell'art. 15 comma 4 del Codice, per tutte le procedure ad evidenza pubblica di importo superiore o inferiore alla soglia europea;

RICHIAMATA

la Determinazione n. 1711/2026 del 27/08/2026 con la quale si è proceduto alla decisione di contrarre, all'assunzione di impegno di spesa e all'approvazione dei documenti di gara relativamente alla **"FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 1 SISTEMA HPLC/MS/MS PER IL LABORATORIO DI CAGLIARI"** - CIG BCF5C9493E; CUI: F92137340920202600005;

DATO ATTO

dell'avvenuta nomina, come indicato atto di cui sopra, del Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs.n. 36/2023 nella persona della dott.ssa Erika Pitzalis, Funzionaria del Servizio Qualità dei laboratori e procedure operative dell'Arpas;

DATO ATTO

che con riguardo alla presente procedura è stata verificata l'assenza di conflitto di interessi anche potenziali alla gestione del presente procedimento, sia con riguardo al sottoscritto Dirigente che con riguardo al personale amministrativo del servizio individuato dal sottoscritto per gli adempimenti connessi alla gestione del procedimento;

DATO ATTO

di quanto segue:

- l'appalto attiene ai settori ordinari e i beni da acquisire devono avere le caratteristiche puntualmente descritte nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale approvato con la determinazione a contrarre;
- l'acquisizione di cui trattasi si pone in esecuzione del Programma triennale degli acquisti 2026-2028 di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 36/2023 approvato con Determinazione della Direttrice Generale n. 745/2026 del 27/04/2026 e aggiornato con DDG n. 1699 del 25/08/2026 CUI F92137340920202600005;
- l'appalto è suddiviso in un unico lotto per la natura omogenea della fornitura in



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

quanto "la strumentazione HPLC-MS/MS oggetto della fornitura costituisce un sistema analitico ad alta complessità, tecnologicamente e funzionalmente inscindibile la cui unitarietà è necessaria per garantirne la piena operatività e l'efficace gestione";

- non è previsto lo svolgimento del sopralluogo;
- il valore complessivo stimato dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.lgs. 36/2023, è di **€ 377.358,00 + IVA**, collocandosi l'acquisto al di sopra della soglia di rilevanza europea attualmente in vigore;
- l'importo a base di gara della procedura è di **€ 376.943,00 + IVA**, di cui costi per la manodopera stimati **€ 3.528,00** e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro **€ 415,00**, giusto prospetto economico approvato con determinazione n. 1711/2026;

VISTO

l'art. 22 della Direttiva Comunitaria 2014/24/EU in ordine all'obbligo di procedere all'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica nello svolgimento delle procedure elettroniche;

DATO ATTO

che la procedura ad evidenza pubblica verrà espletata secondo la modalità della "procedura aperta" ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, informatizzata tramite ricorso alla piattaforma telematica di acquisto Sardegna CAT accessibile all'indirizzo www.sardegnaecat.it in applicazione delle disposizioni dell'art. 225 del Codice, sopra richiamato;

CONSIDERATO

che unitamente alla decisione a contrarre n. 1711/2026 del 27/08/2026:

- è stato individuato il criterio di aggiudicazione della gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come disciplinata dall'art. 108, comma 2 del D.lgs. 36/2023;
- sono stati approvati espressamente unitamente alla decisione a contrarre, tra gli altri, il Progetto, il Capitolato speciale d'appalto e i documenti a corredo dello stesso e la restante documentazione di gara, i criteri di selezione dell'operatore economico ai sensi dell'art. 100 del Codice Contratti, nonché i criteri di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

valutazione dell'offerta tecnica ed economica, nonché gli impegni dell'operatore economico applicabili al contratto in oggetto;

- DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato I del "Regolamento sulla disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Agenzia" il Direttore pro tempore del Servizio Provveditorato ed economato dell'ARPAS ricopre altresì il ruolo di "Seggio di gara";
- VISTO** l'art. 83 del D. Lgs.n. 36/2023, in base al quale tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante Bando di gara o Avviso di gara e, in particolare, il comma 3, secondo il quale i bandi di gara sono redatti in conformità ai Bandi tipo e che le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe al Bando-tipo;
- VISTO** il Bando tipo n. 1/2023 entrato in vigore il 30/05/2026, approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera n. 365 del 16 settembre 2025 per adeguamento al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209 e modificato con la delibera n. 148 del 01/04/2026 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 111 del 15 maggio 2026 avente ad oggetto *"Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo"*;
- CONSIDERATO** che occorre dare idonea pubblicità alla gara secondo le disposizioni di cui all'articolo 84 del Codice, secondo cui i bandi e gli avvisi relativi agli appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea sono trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per il tramite della BDNCP (Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici);;
- DATO ATTO** che il contratto relativo al presente appalto verrà stipulato in forma scritta, in modalità elettronica e con scrittura privata ai sensi dell'art. 18, comma 14 del Codice Contratti e sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136;
- DATO ATTO**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della "Tracciabilità dei flussi finanziari" di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per il quale è stato acquisito il presente **CIG BCF5C9493E** tramite piattaforma integrata Sardegna CAT;

RITENUTO dover approvare la documentazione di gara e dare avvio alla procedura ad evidenza pubblica mediante indizione della stessa;

ATTESO che il sottoscritto responsabile di procedimento per la fase di gara non versa in situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento in oggetto;

VISTO quanto sopra;

DETERMINA

ART.1 Di formalizzare, per le motivazioni espresse in premessa che devono intendersi integralmente richiamate, l'indizione di una "Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 d. lgs. 36/2023 finalizzata a **"FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 1 SISTEMA HPLC /MS/MS PER IL LABORATORIO DI CAGLIARI"** - **CIG BCF5C9493E; CUI: F92137340920202600005**";

ART.2 Di dare atto che il valore complessivo stimato della gara, calcolato ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.lgs. 36/2023 è di **€ 377.358,00 + IVA**, comprensivo di oneri per l'eliminazione dei rischi da interferenza quantificati in **€ 415,00 quattrocentoquindici**) e di oneri della manodopera stimati in **€ 3.528,00 (tremilacinquecentoventotto) + IVA**;

ART.3 Di approvare i seguenti documenti di gara che si uniscono al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, disponendo contestualmente la pubblicazione nelle forme di legge:

a. Disciplinare di gara e gli allegati "A" Istanza di partecipazione e "Modelli A1, A2 e A3";

ART.4 Di allegare al Disciplinare di gara i seguenti ulteriori documenti:

- a. Patto di integrità ARPAS;
- b. Codice di comportamento Sistema regione;
- c. Informativa sul trattamento dei dati personali;

ART.5



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Di dare atto che il Bando di gara è stato inserito nella Pad per la relativa pubblicazione;

ART.6 Di dare atto che il Capitolato speciale d'appalto e allegati al Capitolato, Elaborato progettuale, Modulo offerta economica, Schema di contratto, sono stati approvati dalla Direttrice del Servizio con Determinazione a contrarre n. 1711/2026 del 27/08 /2026 cui si rinvia anche per quanto attiene la previsione di copertura contabile della spesa sul capitolo idoneo del bilancio di previsione;

ART.7 Di stabilire che questa amministrazione procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

ART.8 Di stabilire il termine minimo di ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36 /2023 in almeno 30 giorni dalla trasmissione del bando di gara alla GUUE, giusta determinazione a contrarre

ART.9 Di utilizzare la piattaforma telematica *SardegnaCAT* per la gestione informatizzata della procedura di gara e per la pubblicazione del Bando di gara, messa a disposizione dalla Centrale di acquisti territoriale della Regione Sardegna (Centrale di committenza regionale);

ART.10 Di disporre che i documenti di gara vengano pubblicati e resi accessibili integralmente sul sito ARPAS e nella piattaforma CAT sezione "Bandi e gare", esclusivamente a seguito della pubblicazione del Bando di gara ai sensi dell'art. 85 del Codice Appalti;

ART.10 Di disporre che i documenti di gara vengano pubblicati e resi accessibili integralmente sul sito ARPAS e nella piattaforma CAT sezione "Bandi e gare", esclusivamente a seguito della pubblicazione del Bando di gara ai sensi dell'art. 85 del Codice Appalti;

ART.11 Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza, al RUP e al Direttore del Servizio competente per l'acquisizione in parola, al RUP e al Direttore del Servizio competente per l'acquisizione in parola.

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Il Dirigente

Livio Sanna



Firmato digitalmente da
LIVIO SANNA
14/09/2026 13:36:44